EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN – PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

URGENTE!

RISCO DE GREVE DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE SERVIÇOS AUXILIARES DO TRANSPORTE AÉREO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL A PARTIR DE 01/01/2026!

A **ABESATA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO**, associação civil sem fins lucrativos, com atuação em todo território nacional, inscrita no CNPJ nº 18.835.626/0001-83, fundada no dia 7 de agosto de 2013, com sede na Av. Angélica, 2.466, conjunto 233, Bairro Santa Cecília, São Paulo/SP, Cep 01.227-000, e-mail presidencia@abesata.org, fundado § 1º do artigo 102 da Constituição da República e na Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999, cuja legitimidade, para o presente caso, foi-lhe outorgada pelo artigo 2º da mencionada lei c/c o inciso VII do artigo 103 da Constituição da República, vem, respeitosamente, por meio de sua advogada ao final firmada (Doc. 1 a 3) propor, a presente

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL, COM PEDIDO DE LIMINAR

que continuamente está sendo perpetrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho às normas insculpidas no inciso XXVI do artigo 7º e no inciso II do art. 8º, ambos da Constituição da República, objeto, inclusive da Súmula nº 677 desse col. Supremo Tribunal Federal, o qual prevê que "*até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade*", pelo que expõe e, ao final, requer o seguinte:

I- DA CONTEXTUALIZAÇÃO DA QUESTÃO

1. A ABESATA reúne as empresas que possuem por objeto social exclusivo os Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo, as assim denominadas ESATAS[1], nas suas diversas modalidades, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição da República, do art. 102, I, c/c art. 104 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 ("Código Brasileiro de Aeronáutica" ou "CBA"), do item 6.6 do Anexo 9 – Facilitações – da Convenção de Chicago de 1944, recepcionada no ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto nº 21.713, de 27 de agosto de 1946, e das Resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil ("ANAC"), nº 116, de 20 de outubro de 2009 e nº 240, de 26 de junho de 2012, ambas em anexo.

2. As Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho da categoria profissional das empresas associadas são celebradas, há anos, por intermédio do SINEATA (Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo) com a FENASCON (Federação Nacional dos Trabalhadores em Prestação de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo, prestação de serviços de colocação e Administração de Mão de Obra e Temporários, Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes), entidade devidamente autorizada e registrada junto ao Ministério do Trabalho para representar a categoria dos trabalhadores em prestação de serviços auxiliares de transporte aéreo, conforme Carta Sindical e atos constitutivos da Fenascon, todos anexados (Doc. 4 a 7).

3. Há diversos julgados no âmbito da Justiça do Trabalho reconhecendo a legitimidade da FENASCON para celebrar CCTs com o SINEATA, eis que é a FENASCON quem detém autorização do Ministério do trabalho para representar a categoria diferenciada dos empregados em prestação de serviços auxiliares de transporte aéreo. Confira-se:

> PRESTADORES DE SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO. ENQUADRAMENTO SINDICAL. CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO NACIONAL DOS AEROVIÁRIOS. Os trabalhadores em serviços auxiliares de transporte aéreo, com a edição da Lei nº 7.565/86, passaram a formar categoria específica, deixando de ser aeroviários. Sendo assim, considerando que a profissão dos prestadores de serviços auxiliares de transporte aéreo ou serviços terceirizados deve ser classificada como categoria autônoma e diferenciada, o Sindicato Nacional dos Aeroviários não detém legitimidade

[1] Empresas de Serviço Auxiliar do Transporte Aéreo.

para representar os substituídos. Recurso conhecido e improvido. (0000669-70.2017.5.11.0052 (ROT), sob a relatoria da Desembargadora Valdenyra Farias Thome, 1ª Turma do TRT da 11ª Região)

EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso ordinário interposto por empresa prestadora de serviços auxiliares de transporte aéreo contra sentença que rejeitou preliminares de coisa julgada e ilegitimidade ativa do sindicato autor e acolheu parcialmente o pedido coletivo.

A empresa sustenta que o sindicato autor (SNA) não representa os trabalhadores substituídos, pleiteando o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a extinção do feito sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há coisa julgada material decorrente de sentença anterior que reconheceu a ilegitimidade ativa do mesmo sindicato; e

(ii) saber se o Sindicato Nacional dos Aeroviários possui legitimidade ativa para representar judicialmente trabalhadores de empresa prestadora de serviços auxiliares de transporte aéreo.

III. Razões de decidir

Inexistência de coisa julgada material, pois a decisão invocada pela recorrente foi extintiva sem resolução de mérito, gerando apenas coisa julgada formal, restrita àqueles autos.

O enquadramento sindical dos empregados que exercem funções operacionais em empresas auxiliares ao transporte aéreo não se confunde com a categoria dos aeroviários, conforme legislação específica e jurisprudência do TST.

Após a edição da Lei nº 7.565/1986 e normas da ANAC, reconheceu-se a autonomia da categoria dos trabalhadores auxiliares de transporte aéreo, vinculados à FENASCON, e não ao SNA.

Jurisprudência do TST reitera que o SNA carece de legitimidade para representar trabalhadores vinculados a empresas de serviços auxiliares.

IV. Dispositivo e tese

> Recurso ordinário provido para reconhecer a ilegitimidade ativa do sindicato autor e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
>
> Tese de julgamento: "1. A decisão que reconhece ilegitimidade ativa e extingue o processo sem resolução de mérito não gera coisa julgada material. 2. O Sindicato Nacional dos Aeroviários não possui legitimidade ativa para representar trabalhadores de empresas prestadoras de serviços auxiliares de transporte aéreo, por se tratar de categoria profissional distinta."
>
> Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 502; CLT, arts. 511, §§ 2º e 3º, e 611, § 2º.
>
> Jurisprudência relevante citada: TST, Ag-RRAg nº 0000410-67.2022.5.10.0007, Rel. Min. José Pedro De Camargo Rodrigues De Souza, 6ª Turma, j. 19.06.2024; TST, AIRR-AIRR nº 1000454- 33.2014.5.02.0311, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, 2ª Turma, j. 15.03.2023.
>
> (0001181-46.2024.5.06.0020 (ROT), sob a relatoria da juíza convocada Roberta Correa de Araujo, Primeira Turma do TRT da 6ª Região)

4. No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Regionais do Trabalho da 6ª, 7ª, 9ª, 10ª e 11ª Regiões, conforme Acórdãos anexos, cujo inteiro teor é ora anexado (Docs 12 a 17).

5. Contudo, recentemente, o Sindicato Nacional dos Aeroviários (”SNA”) ingressou com ação de obrigação de não fazer em face do SINEATA e do Fenascon, autuada sob o nº 0000794-13.2025.5.10.0011, em curso perante a 11ª Vara do Trabalho de Brasília (Sentença anexa – Doc. 9), objetivando obter provimento judicial para determinar que os réus se abstenham de firmar Convenções Coletivas de Trabalho ou quaisquer outras normas coletivas envolvendo trabalhadores da categoria de aeroviários, inclusive os trabalhadores em empresas auxiliares de transporte aéreo nos estados e municípios que compõem sua base territorial, bem como para declarar a invalidade e inaplicabilidade das CCTs assinadas entre as rés aos empregados de empresas auxiliares de transporte aéreo.

6. A ação foi julgada procedente, tendo sido adotados os seguintes fundamentos como razão de decidir: (i) o CBA não criou categoria profissional autônoma para os trabalhadores de empresas de serviços auxiliares do transporte aéreos, entendendo o juízo que a simples especialização econômica ou terceirização de atividades não gera, automaticamente nova categoria profissional, o que poderia gerar uma fragmentação ilimitada do

sistema sindical brasileiro, violando o princípio da unicidade (art. 8º, II, da Constituição da República); (ii) há identidade material entre as atividades desempenhadas pelos trabalhadores em serviços auxiliares do transporte aéreo e os aeroviários empregados diretamente pelas companhias aéreas; e (iii) a pretensão das rés, ao sustentar que a FENASCON poderia exercer a representação supletiva nas bases territoriais onde não exista sindicato de primeiro grau constituído, na forma do art. 611, § 2º, da CLT representaria óbice insuperável em razão de o art. 8º, I, da Constituição vedar ao Poder Público (inclusive ao Judiciário) a interferência na organização sindical, proibindo a criação de entidades sindicais por via judicial ou administrativa, tendo sido considerado pelo juízo da 11ª Vara do Trabalho de Brasília que a unicidade sindical exige que a representação seja exercida por sindicato de primeiro grau regularmente constituído e não por federação ou confederação.

7. O juízo da 11ª Vara do Trabalho de Brasília decidiu e determinou, ao fim, que, *litteris*:

> Diante do exposto, na ação de obrigação de não fazer ajuizada por em face de SINDICATO NACIONAL DOS AEROVIÁRIOS (SNA)SINDICATO NACIONALDAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO – e SINEATAFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS, ASSEIO E, este Juízo, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA URBANA, AMBIENTE E ÁREAS VERDES – FENASCON nos termos e limites da fundamentação, que passa a integrar o presente dispositivo para todos os efeitos, DECIDE:
>
> I – Rejeitar as preliminares de ilegitimidade ativa *ad processum* e ad causam suscitadas pelas reclamadas;
>
> II – Julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para:
>
> 1. Confirmar e tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida (ID. 82056a8);
>
> 2. Reconhecer a legitimidade do Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA) para representar os trabalhadores empregados por empresas prestadoras de serviços auxiliares de transporte aéreo, na forma do Decreto nº 1.232/62 e da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho;
>
> 3. Declarar a nulidade e inaplicabilidade das Convenções Coletivas de Trabalho celebradas entre o SINEATA e a FENASCON, por ausência de legitimidade representativa específica para a categoria dos trabalhadores de empresas auxiliares de transporte aéreo;

> 4. Determinar que os reclamados se abstenham de celebrar novas normas coletivas (CCTs, ACTs ou instrumentos equivalentes) que envolvam os trabalhadores abrangidos pela representação do SNA, sob pena de multa cominatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por instrumento coletivo firmado em descumprimento, sem prejuízo de eventual majoração em caso de reiteração (art. 537, §1º, CPC);
>
> 5. Determinar a prevalência, para os trabalhadores enquadrados como aeroviários, das convenções e acordos coletivos firmados pelo SNA, observadas as respectivas bases territoriais e vigências;

8. A ação atualmente aguarda o julgamento de Embargos de Declaração opostos pelas rés, no entanto, certo que fora deferida Medida Liminar para determinar que SINEATA e FENASCON se abstivessem de celebrar novas normas coletivas (CCTs, ACTs ou instrumentos equivalentes) que envolvam os trabalhadores abrangidos pela representação do SNA, de modo que, não tendo sido julgados os ED até o início do recesso do judiciário e tendo sido julgado improcedente o Mandado de Segurança 0002298-87.2025.5.10.0000 pelo TRT-10 (Doc. 18), resta caracterizado o caráter subsidiário da presente demanda, conforme será melhor detalhado em tópico próprio, para a garantia da preservação da unicidade sindical, na forma como estabelecido na súmula 677 desse col. Supremo Tribunal, considerando especialmente que em inúmeras outras decisões da justiça do trabalho há o expresso reconhecimento de que os trabalhadores em empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo constituem categoria sindical autônoma, com reconhecimento da legalidade das CCTs firmadas entre SINEATA e FENASCON, considerando especialmente que é a FENASCON quem detém autorização do Ministério do Trabalho para representar tal categoria, nos exatos termos da Súmula 677 desse col. Tribunal.

9. Pois bem, conforme brevemente relatado, a decisão proferida pela 11ª Vara do Trabalho de Brasília fere o princípio da unicidade sindical e a jurisprudência consolidada desse col. Tribunal e cria imensa insegurança jurídica para as empresas associadas da ABESATA.

10. Como se verifica, há controvérsia judicial, pois há inúmeras decisões judiciais (documentos anexos), que expressamente reconhecem a legitimidade da FENASCON para celebrar CCT com o SINEATA, no que se refere aos trabalhadores em empresas de serviços auxiliares do transporte aéreo, porém há decisão de âmbito coletivo que estabelece a impossibilidade de a FENASCON representar os trabalhadores em serviços auxiliares de transporte aéreo, como transcrito linhas acima.

11. Além disso, no âmbito do TST, há decisões que reconhecem a categoria de trabalhadores em serviços auxiliares de transporte aéreo como categoria autônoma, veja-se:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DOS AEROVIÁRIOS DE GUARULHOS. EXISTÊNCIA DE SINDICATO ESPECÍFICO DOS TRABALHADORES AUXILIARES DE EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO. Hipótese em que o Tribunal Regional reconheceu a ilegitimidade ad causam do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, sob o fundamento de que os aeroviários que laboram para empresas aéreas em terra não se confundem com trabalhadores de empresas auxiliares ao transporte aéreo quando houver, na base territorial, sindicato específico para estes. A SDI-1 desta Corte Superior firmou o entendimento de que o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos do Estado de São Paulo - SINTEATA é o legítimo representante sindical da categoria dos trabalhadores que prestam os serviços auxiliares de transporte aéreo dentro do Estado de São Paulo. Isso porque a superveniência de sindicato profissional específico de trabalhadores em serviços auxiliares de transporte aéreo no Estado de São Paulo – SINTEATA - fez cessar a representação do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos – SINDIGRU, que não faz distinção entre aeroviários em empresas aéreas e aqueles profissionais (trabalhadores em empresas prestadoras de serviços auxiliares de transportes aéreos no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo). Precedentes. Óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento (AIRR - 1000454-33.2014.5.02.0311, sob a relatoria da Min. Maria Helena Mallmann, Segunda Turma do TST, Dje de 17/03/2023).

12. Assim, resta evidenciado que a sentença proferida pela 11ª Vara do Trabalho de Brasília, além de trazer insegurança jurídica sobre qual o representante da categoria laboral, desrespeita o princípio da unicidade sindical, porquanto certo que é a Fenascon quem detém o registro sindical junto ao Ministério do Trabalho, que a habilita a representar os empregados em empresas prestadoras de serviços auxiliares do transporte aéreo, de modo que qualquer decisão que reconheça sindicatos regionais ou nacional dos aeroviários como legítimos representantes da categoria diferenciada dos empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo violará o princípio da unicidade sindical, gerando insegurança jurídica no sistema de representação sindical e o risco iminente de greve, como ora se verifica e como será devidamente demonstrado nas linhas subsequentes.

13. Quanto à propositura contra o posicionamento do eg. Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que este reconhece a categoria dos trabalhadores em empresas de serviços auxiliares do transporte aéreo como categoria profissional diferenciada dos aeroviários, porém entende que tal circunstância não afasta a legitimidade do SNA para representar tais trabalhadores em âmbito nacional, o que acarreta violação da unicidade sindical, bem como à competência do Ministério do Trabalho para proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade, em clara afronta à Súmula nº 677 - STF.

14. No processo 0002100-22.2013.5.09.0122 (Doc. 10), o eg. Tribunal Superior do Trabalho, em julgamento dos embargos de declaração opostos em face do provimento dos embargos de divergência, acabou por negar-lhes provimento e manter o posicionamento quanto a legitimidade ativa *ad causam* do Sindicato Nacional dos Aeroviários – SNA para representar trabalhadores que prestam serviços auxiliares ao transporte aéreo, mesmo reconhecendo que se trata de uma categoria profissional própria e que a FENASCON tenha o reconhecimento do Ministério do Trabalho em Emprego para representar tal categoria.

15. A referida ação tratou de ação trabalhista ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Aeroviários – SNA buscando o deferimento de periculosidade aos agentes de serviço aeroportuário, líderes de operações, auxiliares de rampa líder que atuam na base do aeroporto de São José dos Pinhais, sob o fundamento de ser a entidade sindical a única legítima para representar a categoria dos prestadores de serviços auxiliares da aviação civil.

16. Naquele processo, o juízo de primeiro grau reconheceu a legitimidade da SNA, sob o fundamentando de aparência do cumprimento de todos os requisitos, porém o SNA defende direitos e interesses dos **aeroviários** e a FENASCON os direitos e interesses dos **prestadores de serviços auxiliares da aviação civil.**

17. O Eg. TRT-9 conheceu e proveu o recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa *ad causam* da SNA, ficando registrada a representatividade dos trabalhadores da recorrente apenas pela FENASCON, conforme reconhecido pelo Ministério do Trabalho (Súmula 677 do STF) com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Vejamos:

> **O Sindicato Nacional dos Aeroviários ajuizou a presente demanda, na condição de substituto processual**, requerendo "o pagamento do adicional de periculosidade, em benefício de integrantes da categoria

agente de serviço aeroportuário, líder de operações e auxiliar de rampa líder".

Nos termos do artigo 511, e respectivos parágrafos, da CLT, o enquadramento sindical no sistema confederativo brasileiro, definido em lei, excetuados apenas os empregados integrantes de categoria profissional diferenciada (artigo 511, § 3.o) ou os profissionais liberais, pauta-se pelo critério da atividade econômica preponderante do empregador (CLT, artigo 511, §§ 1o e 2o). **O enquadramento profissional decorre da observância de critérios estabelecidos em preceitos legais de ordem pública, quais sejam, ao contido nos artigos 511 e 570 e seguintes, da Consolidação das Leis do Trabalho, que preveem, dentre outros, o princípio da especificidade**.

Sob tal diretriz, observa-se que o art. 1º, do Decreto Lei 1.232/62, que regulamenta a profissão de aeroviário, dispõe: "é aeroviário o trabalhador que, não sendo aeronauta, exerce função remunerada nos serviços terrestres de Emprêsa de Transportes Aéreos. Parágrafo único. É também considerado aeroviário o titular de licença e respectivo certificado válido de habilitação técnica expedidas pela Diretoria de Aeronáutica Civil para prestação de serviços em terra, que exerça função efetivamente remunerada em aeroclubes, escolas de aviação civil, bem como o titular ou não, de licença e certificado, que preste serviço de natureza permanente na conservação, manutenção e despacho de aeronaves".

Já o art. 4º, do mesmo dispositivo legal, reforça: "qualquer outra denominação dada aos trabalhadores enquadrados no art. 1º e seu parágrafo único, não lhes retirará a classificação de aeroviário, exceção única para aquelas atividades diferenciadas, expressamente previstas em lei e que dispuserem, nessa conformidade de Estatuto próprio".

Tratando, mais tarde, do mesmo segmento profissional, o art. 102, Lei 7.565/86, que dispõe acerca do Código Brasileiro de Aeronáutica, passou a definir que "são serviços auxiliares: I - as agências de carga aérea, os serviços de rampa ou de pista nos aeroportos e os relativos à hotelaria nos aeroportos; II - os demais serviços conexos à navegação aérea ou à infra-estrutura aeronáutica, fixados, em regulamento, pela autoridade aeronáutica". A mesma Lei, no art. 104, ainda dispôs: "todos os equipamentos e serviços de terra utilizados no atendimento de aeronaves, passageiros, bagagem e carga são de responsabilidade dos transportadores ou de prestadores autônomos de serviços auxiliares".

Dessa conjuntura legal denota-se que o Decreto Lei 1.232/62 incluía na definição de aeroviários os profissionais que prestassem serviço de natureza permanente na conservação, manutenção e despacho de aeronaves e que a Lei 7.565/86 passou a discriminar, como "serviços auxiliares", as agências de carga aérea, os serviços de rampa ou de pista nos aeroportos e os relativos à hotelaria nos aeroportos, bem como os

demais serviços conexos à navegação aérea ou à infraestrutura aeronáutica, fixados, em regulamento, pela autoridade aeronáutica.

De fato, a legislação não obsta a formação de segmento profissional próprio - com a formação da representação sindical respectiva - aos auxiliares de transportes aéreo. Ao contrário, ao definir "serviços auxiliares" a Lei 7.565/86 contemplou, inclusive, os demais serviços conexos à navegação aérea ou à infraestrutura aeronáutica, fixados, em regulamento, pela autoridade aeronáutica. Sob esse prisma, a Resolução 116/2009, da ANAC, regulou, no seu art. 2o, que "os serviços auxiliares ao transporte aéreo são prestados: I - diretamente pelo operador de aeródromo; II - diretamente pelo proprietário ou operador de aeronave, nos sítios onde opera, para o apoio das próprias aeronaves e das de terceiros, quando operando voos compartilhados autorizados; ou III - por sociedade empresária contratada, regulada por esta Resolução".

Assim, **a Lei 7.565/86 e a Resolução 116/2009, da ANAC, passaram a prever a profissão dos prestadores de serviços auxiliares de transporte aéreo ou serviços terceirizados, como categoria autônoma**.

Sabe-se que, **no nosso ordenamento jurídico o registro sindical e sua fiscalização é atribuição do Ministério do Trabalho, com observância obrigatória do princípio da unicidade sindical, imposto pelo art. 8o, II, da CF**.

A esse respeito, **a Súmula 677, do STF, dispõe: "até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade" Já a OJ 15, da SDC, do TST, preconiza: "a comprovação da legitimidade "ad processum" da entidade sindical se faz por seu registro no órgão competente do Ministério do Trabalho, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988"**.

Em vista disso, a recorrente FENASCON juntou aos autos (id. 946679) certidão emitida pelo Secretário das Relações do Trabalho, datada de 2009, atestando o seu registro sindical para a "coordenação das entidades a ela filiadas com **representação profissional dos trabalhadores", dentre outras, de "empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo", com "abrangência nacional"**.

Logo, diante da certidão de registro sindical apresentada, **revela-se inegável a legalidade da constituição da FENASCON para a representação dos prestadores de serviços auxiliares de transporte aéreo**.

Como explicado anteriormente, **o enquadramento sindical no sistema confederativo brasileiro é definido em lei e pauta-se pelo critério da atividade econômica preponderante do empregador que, no caso, de acordo com o estatuto social da reclamada id. 744735, tem por objetivo "a prestação de serviços auxiliares de transporte**

> **aéreo com exclusiva (sic) de acordo com a legislação vigente para o sistema de aviação civil**". Como se vê, **o objetivo social da reclamada se amolda perfeitamente ao limites representativos da FENASCON, ao menos nas localidades em que ausente a constituição de sindicato, propriamente dito**.
> Portanto, atualmente, diante da segmentação noticiada nos autos, **o reclamante, sindicato nacional dos aeroviários, não possui mais legitimidade para representar os profissionais das empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo**.
> (...)
> Portanto, diante da legislação aplicável, das provas contidas nos autos e da jurisprudência citada, DOU PROVIMENTO para reconhecer a ilegitimidade ativa "ad causam" e extinguir o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC.

18. Inconformado, o SNA interpôs recurso de revista reafirmando a sua legitimidade ativa para a causa, o qual não foi conhecido pelo Eg. TST, em razão do óbice da Súmula 333 do TST, o que foi objeto, na sequência, de embargos de declaração e de recurso de embargos de divergência pelo ente sindical.

19. Irresignado, o SNA interpôs recurso de revista, e, posteriormente, embargos, de sorte que o eg. Tribunal Superior do Trabalho deu provimento aos embargos de forma a reconhecer a legitimidade a legitimidade ativa *ad causam* do Sindicato Nacional dos Aeroviários – SNA, *verbis*:

> "Assim, dou provimento aos embargos para restabelecer a sentença, no ponto em que reconheceu a legitimidade ativa ad causam do Sindicato Nacional dos Aeroviários – SNA para representar os trabalhadores que exercem as funções de agente de serviço aeroportuário, líder de operações, auxiliar de rampa líder e que atuam na base do aeroporto de São José dos Pinhais - Aeroporto Internacional Afonso Pena."

20. Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração e, posteriormente, recurso extraordinário, ainda pendente do necessário juízo de admissibilidade.

21. Igual situação se verifica em diversas outras causas, como julgamento do RR 0010344-27.2013.5.19.0003 (Doc. 11), a seguir transcrito, *verbis*:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. ENQUADRAMENTO SINDICAL . TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AÉREOS. AUSÊNCIA DE SINDICATO ESPECÍFICO NA LOCALIDADE.

LEGITIMIDADE DO SINDICATO NACIONAL DOS AEROVIÁRIOS - SNA. REQUISITOS DO ART . 896, § 1º-A, DA CLT ATENDIDOS. Verifica-se possível violação, por má aplicação, do art. 611, § 2º, da CLT. Agravo de instrumento provido . RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. ENQUADRAMENTO SINDICAL . TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AÉREOS. AUSÊNCIA DE SINDICATO ESPECÍFICO NA LOCALIDADE. LEGITIMIDADE DO SINDICATO NACIONAL DOS AEROVIÁRIOS - SNA. REQUISITOS DO ART . 896, § 1º-A, DA CLT ATENDIDOS. Trata-se de debate relativo à legitimidade do Sindicato Nacional dos Aeroviários - SNA para representar os trabalhadores que prestam serviços auxiliares de transportes aéreos, em localidade na qual não haja sindicato específico da categoria. O art. 8º da Constituição Federal outorgou ampla liberdade à associação sindical, todavia, vedou a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, a qual não poderá ser inferior à área de um Município . Com esteio no disposto no Decreto n. 1.232/1962, a Seção de Dissídios Coletivos desta Corte Superior firmou o entendimento de que o Sindicato Nacional dos Aeroviários - SNA representa os empregados que atuam em serviços auxiliares de transportes aéreos, quando inexistente entidade sindical específica que represente a categoria na localidade - caso dos autos. Precedentes da SDC . Ademais, impende ressaltar recente decisão proferida pela SBDI-I desta Corte, no julgamento do ED-RR-2100-22.2013.5.09.0122, com acórdão publicado em 18/08/2023, que teve como partes as mesmas que litigam na presente demanda e na qual se reafirmou a tese de que, nas hipóteses em que não existir sindicato específico da categoria dos auxiliares de serviços aéreos na localidade, o Sindicato Nacional dos Aeroviários possui legitimidade para representá-la, e não a Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, Ambiental e Áreas Verdes - FENASCON. A partir dessa firme construção jurisprudencial, a atribuição ao ente federativo da legitimidade de representar esse segmento (o de auxiliares de serviços aéreos), que é originalmente um segmento de categoria profissional diferenciada, padece de juridicidade ao menos por três razões: a) transfere a representação sindical de trabalhadores que têm direito a integrar categoria profissional diferenciada a sindicato generalista e nacional, este a representar uma coletividade difusa de trabalhadores (em serviço de asseio e conservação) que se ressente de qualquer tutela legal específica; b) a jurisprudência consolidada, conforme sobrevisto, remete a representação a "sindicato específico" que há de representar, portanto, os interesses de trabalhadores organizados em base territorial local e exclusiva, sob pena de esvaziar-se o próprio comando jurisprudencial (se todos os auxiliares de serviços aéreos não representados por sindicatos locais fossem representados pela FENASCON, não sobrariam auxiliares de serviços aéreos para serem representados pelo Sindicato Nacional dos Aeroviários e, portanto, não teria qualquer sentido ou utilidade o parâmetro de representação fixado pela SDC e pela SBDI I do TST); c) o "direito de toda pessoa de fundar com outras, sindicatos e de filiar-se ao sindicato de sua escolha,

> [...] com o objetivo de promover e de proteger seus interesses econômicos e sociais" (art. 8º,1,a do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado pelo Brasil) é direito humano e fundamental que reclama, como tal, máxima efetividade, com ele não guardando sintonia, por isso, alguma solução judicial que atribua a ente sindical subsidiário, e descolado das contingências profissionais específicas, a representação de trabalhadores originalmente amalgamados em um coletivo de empregados protegido por representação sindical mais efetiva. **No caso concreto, o Tribunal Regional consignou a inexistência de sindicato específico representante da categoria dos trabalhadores de serviços auxiliares dos transportes aéreos na região, circunstância que atrai a legitimidade ativa do Sindicato Nacional dos Aeroviários para a representação dos empregados da reclamada. Destaca-se que a premissa consignada no acórdão, quanto à existência de certidão emitida pelo MTE, segundo a qual, ante a ausência de entidade sindical específica, a FENASCON deteria legitimidade para representar aquela categoria, não possui o condão de rechaçar a legitimidade do SNA, a qual se encontra esteada no entendimento pacificado no âmbito desta Corte Superior**. Recurso de revista conhecido e provido. (grifo nosso)
>
> (TST - RR: 0010344-27.2013.5 .19.0003, Relator.: Augusto Cesar Leite De Carvalho, Data de Julgamento: 29/11/2023, 6ª Turma, Data de Publicação: 01/12/2023)

22. Neste caso, o processo ainda se encontra em tramitação perante o eg. Tribunal Superior do Trabalho para análise dos embargos de declaração opostos pela parte.

23. Se verifica, portanto, que se trata de conjunto de decisões que viola o princípio da unicidade sindical, bem como a interpretação de preceito fundamental da Constituição da República por essa col. Corte insculpido na Súmula nº 677 – STF.

24. Assim, notadamente, nas decisões impugnadas, há violação do princípio da unicidade sindical, bem como afronta ao posicionamento pacificado nessa col. Corte insculpida na Súmula nº 677 desse col. Supremo Tribunal Federal, como se verificará a seguir.

II- DA LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO COMO ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL

25. Conforme registrado ao norte, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO congrega as empresas que possuem por objeto social exclusivo os Serviços Auxiliares de Transporte

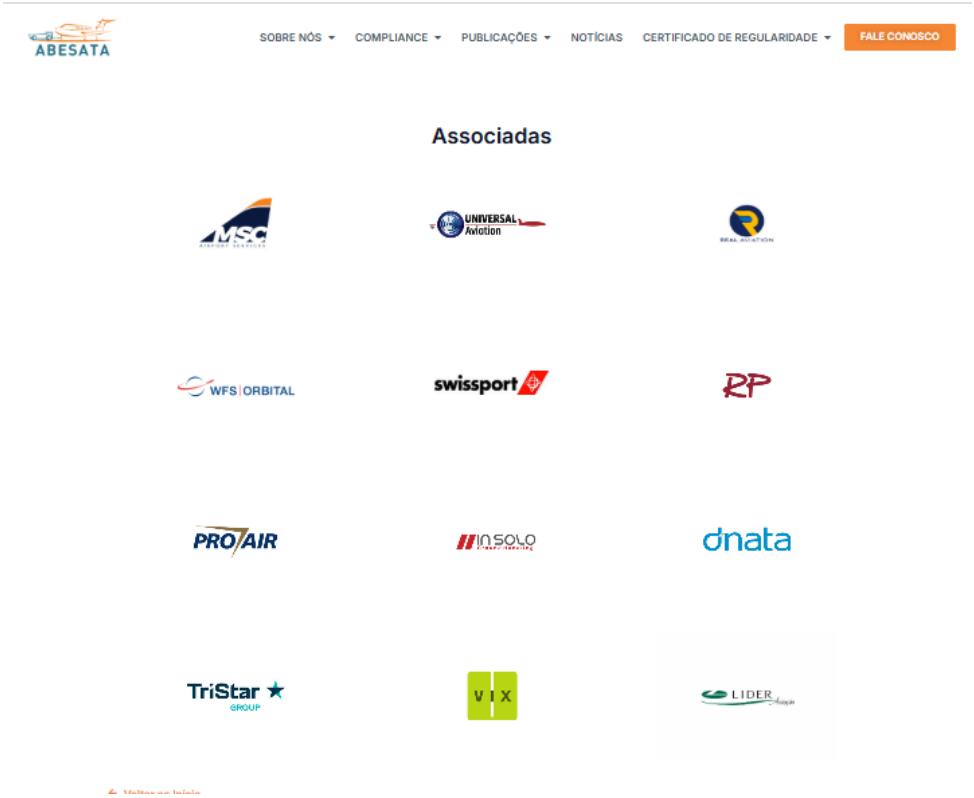
Aéreo, nas suas diversas modalidades, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição da República, do art. 102, I, c/c art. 104 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 ("Código Brasileiro de Aeronáutica" ou "CBA"), do item 6.6 do Anexo 9 – Facilitações – da Convenção de Chicago de 1944, recepcionada no ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto nº 21.713, de 27 de agosto de 1946, e das Resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil ("ANAC"), nº 116, de 20 de outubro de 2009 e nº 240, de 26 de junho de 2012, ambas em anexo, de sorte que representa uma categoria, podendo ser considerada entidade de classe.

26. A requerente representa as empresas da categoria profissional das prestadoras de serviços auxiliares de transporte aéreo congregando empresas estabelecidas em todo o território nacional, como previsto em seu estatuto, com homogeneidade entre os membros integrantes da entidade e estando presente todos os estados e no Distrito Federal, razão pela qual atende aos requisitos estabelecidos por essa col. Corte, bem registrados no julgamento da ADI 4.294-AGR, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 5.9.2016, *verbis*:

> DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA, ART 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. CONSELHO INTERDENOMINACIONAL DE MINISTROS EVANGÉLICOS DO BRASIL. ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" CARACTERIZADA. ENTIDADE QUE NÃO REPRESENTA CATEGORIA PROFISSIONAL OU ECONÔMICA. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE.
>
> 1. **A legitimidade das entidades de classe para a propositura de ações no controle concentrado de constitucionalidade, ex vi do art. 103, IX, 1ª parte, pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) sejam compostas por pessoas naturais ou jurídicas; (ii) sejam representativas de categorias econômicas e profissionais homogêneas; e (iii) tenham âmbito nacional, o que significa ter representação em, pelo menos, 9 (nove) Unidades da Federação (Estados ou Distrito Federal), por aplicação analógica do art. 7º, § 1º, da Lei 9.096/1995 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos – LOPP).**
>
> 2. O Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil – CIMEB –, a despeito de demonstrar formalmente em seu estatuto o caráter nacional da entidade, não se afigura como categoria profissional ou econômica, razão pela qual não possui legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. 3. Nego provimento ao agravo regimental.

27. No caso em apreço, a requerente possui 12 associados com atuação em aeroportos estabelecidos em todas as unidades da federação (estados e Distrito Federal), os quais representam categoria homogênea, qual seja a categoria dos prestadores de serviços auxiliares de transporte aéreo, como demonstrado na documentação anexa e já registrado nesta peça.

28. Veja-se quadro de associadas disponível no site da autora[2]:



29. Ressalte-se que não apenas existem associados com atuação em todas as unidades da federação, como a atuação em cada uma das unidades é concreta e efetiva, eis que congrega empresas que atuam em aeroportos situados em todos os estados da federação, razão pela qual atende ao assentado por essa col. Corte no julgamento da ADI 7.761-AGR, rel. Ministro Flávio Dino, Publicado em 21.3.2025.

30. Desta forma, a requerente atende ao requisito de legitimidade para a propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade.

[2] https://www.abesata.org/br/associadas/

III- DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA

31. Por se tratar de legitimado especial, verifica-se a necessidade de demonstração da pertinência temática, que consiste na relação entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da associação, como bem assentou esse col. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.273, rel. Ministra Rosa Weber, publicada em 28.1.2022, citando as ADI 1.114-MC, rel. Ministro Ilmar Galvão, DJ de 30.9.1994; ADI 1.139-MC, rel. Ministro Marco Aurélio, DJ de 2.12.1994; entre outras.

32. No caso em apreço, o ato impugnado trata de sentença proferida pela 11ª Vara do Trabalho de Brasília que, na contramão da jurisprudência desse colendo STF, determinou que o SNA seria o legitimado a firmar Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho com o Sindicato representativo da categoria profissional das associadas da autora.

33. De outro lado, a entidade de classe defende os interesses de empresas de serviços auxiliares de Transporte Aéreo, de forma que há direta relação entre o ato impugnado e a atuação da requerente.

34. Verifica-se, ainda, que os associados da entidade são diretamente impactados pelo ato impugnado, pois há risco iminente de greve dos trabalhadores contratados pelas empresas associadas, caso não solucionada a questão, principalmente em razão da existência de inúmeras decisões recentes e contrárias à sentença proferida pela 11ª Vara do Trabalho de Brasília.

35. Assim, o ato impugnado afeta diretamente a categoria representada pela entidade, de sorte que há pertinência temática.

IV- DA POSSIBILIDADE DE ADPF CONTRA DECISÃO JUDICIAL

36. A arguição de descumprimento de preceito fundamental conforme dispõe o artigo 1º da Lei 9.882/99 "terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público."

37. A ADPF busca preservar os preceitos fundamentais tendo como objeto atos normativos e não normativos emanados pelo Poder Público, incluindo decisões judiciais desde que presentes os demais requisitos como a subsidiariedade e desrespeito a preceito fundamental.

38. É de se ressaltar que esse col. Supremo Tribunal Federal tem admitido ADPF contra decisão judicial, conforme se pode verificar das ementas dos seguintes julgados, *verbis*:

> ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios.
>
> (ADPF 949, rel. Ministro Nunes Marques, Pleno, Publicação 22.9.2023)

> AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CABIMENTO DA ADPF. SUBSIDIARIEDADE. CONTROVÉRSIA ENTRE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS SOBRE A COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES A PREFEITOS MUNICIPAIS QUE ATUEM COMO ORDENADORES DE DESPESA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo Regimental interposto em face de decisão que negou seguimento a arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pela ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) contra decisões judiciais que anularam penalidades impostas a prefeitos municipais, na qualidade de ordenadores de despesas, por

Tribunais de Contas estaduais, alegando violação aos princípios republicano e da separação de Poderes. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, como no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. 3. Legítimo o uso de ADPF para contestar decisões judiciais que supostamente violem preceitos fundamentais, dada a inexistência de outro meio processual igualmente eficaz para sanar a lesão de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 4. ATRICON (ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTA DO BRASIL) é entidade de classe de âmbito nacional investida de legitimidade ativa para a propositura de ação de controle concentrado de constitucionalidade destinada à preservação da competência dos Tribunais de Contas. Pertinência temática. 5. Agravo regimental provido. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida.

(ADPF 982-AGR, rel. Ministro Flávio Dino, Pleno, Publicação 8.10.2024)

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada

> procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios.
>
> (ADPF 858, rel. Ministro Nunes Marques, Pleno, Publicação 3.11.2022)

39. Assim, há possibilidade de propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar decisões judiciais, desde que observada a subsidiariedade e a violação de preceito fundamental.

40. No caso em análise, como se verá a seguir, não há outro meio eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, de sorte que há possibilidade de propositura da presente arguição.

V- DA SUBSIDIARIEDADE

41. O § 1º do artigo 4º da Lei nº 9.882/99 estabelece que "não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade".

42. Desde a promulgação da Lei nº 9.882/99 a doutrina se debruça sobre a referida subsidiariedade da ação.

43. A eficácia a que se refere a lei, concerne à medida que, de imediato, possa estancar a indesejável situação de desrespeito ao preceito fundamental. Em trabalho desenvolvido a respeito do preceito legal acima enfocado, leciona Gilmar Ferreira Mendes, em artigo intitulado: "argüição de descumprimento de preceito fundamental: demonstração de inexistência de outro meio eficaz", *verbis*:

> "A Lei n.º 9.882, de 1999, impõe que a argüição de descumprimento de preceito fundamental somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade (art. 4, § 1º).
>
> À primeira vista, poderia parecer que somente na hipótese de absoluta inexistência de qualquer outro meio eficaz para afastar a eventual lesão poder-se-ia manejar, de forma útil, a argüição de descumprimento de preceito fundamental. É fácil ver que uma leitura excessivamente literal dessa disposição, que tenta introduzir entre nós o princípio da

subsidiariedade vigente no direito alemão e no direito espanhol para, respectivamente, o recurso constitucional e o recurso de amparo, acabaria por retirar desse instituto qualquer significado prático.

De uma perspectiva estritamente subjetiva, a ação somente poderia ser proposta se já se tivesse verificado a exaustão de todos os meios eficazes de afastar a lesão no âmbito judicial. Uma leitura mais cuidadosa há de revelar, porém, que, na análise sobre a eficácia da proteção de preceito fundamental nesse processo, deve predominar um enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva. Em outros termos, o princípio da subsidiariedade – inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão – contido no art. 4, § 1º, da Lei n.º 9.882, de 1999, há de ser compreendido no contexto da ordem constitucional global.

Nesse sentido, se se considera o caráter enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta inclusive da legitimação ativa), meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata.

Convém observar que, no direito alemão, a *Verfassungsbeschwerde* (recurso constitucional) está submetida ao dever de exaurimento das instâncias ordinárias. Todavia, a Corte Constitucional pode decidir de imediato um recurso constitucional, se se mostrar que a questão é de interesse geral ou se demonstrar que o requerente poderia sofrer grave lesão caso recorresse à via ordinária (Lei Orgânica do Tribunal, § 90, II).

Como se vê, a ressalva constante da parte final do § 90, II, da Lei Orgânica da Corte Constitucional alemã confere-lhe uma ampla discricionariedade, tanto para conhecer das questões fundadas no interesse geral (*allgemeine Bedeutung*), quanto daquelas controvérsias baseadas no perigo iminente de grave lesão (*schwerer Nachteil*).

Assim, tem o Tribunal Constitucional admitido o recurso constitucional, na forma antecipada, em matéria tributária, tendo em vista o reflexo direto da decisão sobre inúmeras situações homogêneas[3]. A Corte considerou igualmente relevante a apreciação de controvérsia sobre publicidade oficial, tendo em vista o seu significado para todos os partícipes, ativos e passivos, do processo eleitoral[4]. No que concerne ao controle de constitucionalidade de normas, a posição da Corte tem-se revelado enfática: "*apresenta-se, regularmente, como de interesse geral a verificação sobre se uma norma legal relevante para uma decisão judicial é inconstitucional*"[5].

[3] . Cf. BVerfGE 19, 268 (273); BVerfGE 62, 338 (342); ver também Schlaich, Klaus, *Das Bundesverfassungsgericht*, 4a edição, 1997, p. 162.
[4] . Cf. BVerfGE 62, 230 (232); 62, 117 (144), Schlaich, *Das Bundesverfassungsgericht*, cit., p. 162.
[5] . Cf. BverfGE 91, 93 (106).

(...)

Em verdade, o princípio da subsidiariedade, ou do exaurimento das instâncias, atua, também, nos sistemas que conferem ao indivíduo afetado o direito de impugnar a decisão judicial, como um pressuposto de admissibilidade de índole objetiva, destinado, fundamentalmente, a impedir a banalização da atividade de jurisdição constitucional[6].

No caso brasileiro, o pleito a ser formulado pelos órgãos ou entes legitimados dificilmente versará – pelo menos de forma direta – sobre a proteção judicial efetiva de posições específicas por eles defendidas. A exceção mais expressiva reside talvez na possibilidade de o Procurador-Geral da República, como previsto expressamente no texto legal, ou qualquer outro ente legitimado, propor a argüição de descumprimento a pedido de terceiro interessado, tendo em vista a proteção de situação específica. Ainda assim, o ajuizamento da ação e a sua admissão estarão vinculados, muito provavelmente, ao significado da solução da controvérsia para o ordenamento constitucional objetivo e não para a proteção judicial efetiva de uma situação singular.

Assim, tendo em vista o caráter acentuadamente objetivo da argüição de descumprimento, o juízo de subsidiariedade há de ter em vista, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional. Nesse caso, cabível a ação direta de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, ou, ainda, a ação direta por omissão, não será admissível a argüição de descumprimento. Em sentido contrário, não sendo admitida a utilização de ações diretas de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, isto é, não se verificando a existência de meio apto para solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla e geral e imediata, há de se entender possível a utilização da argüição de descumprimento de preceito fundamental."

(...)

A própria aplicação do princípio da subsidiariedade está a indicar que a argüição de descumprimento há de ser aceita nos casos que envolvam a aplicação direta da Constituição – alegação de contrariedade à Constituição decorrente de decisão judicial ou controvérsia sobre interpretação adotada pelo Judiciário que não envolva a aplicação de lei ou normativo infraconstitucional.

44. André Ramos Tavares, no artigo "Argüição de Descumprimento de Preceito fundamental: Aspectos essenciais do Instituto na Constituição e na Lei" defende:

[6] . Cf., a propósito, Zuck, Rüdiger, *Das Recht der Verfassungsbeschwerde*, p. 13 s.

> "Dessa maneira, passa-se a contar com duas espécies de argüição, uma prevista no *caput* do art. 1º e outra no seu parágrafo único. A primeira delas é a modalidade que se poderia denominar de "autônoma", independentemente de qualquer discussão judicial anterior (controvérsia), podendo ser proposta imediatamente perante o Supremo Tribunal Federal, por qualquer dos legitimados ativos do art. 103 da Constituição Federal. Desde que se trate de descumprimento de preceito fundamental, por ato estatal, cabível será a medida indicada.
>
> Ao lado dessa modalidade, surge a lei com o que se poderia denominar, didaticamente, de argüição incidental, ou argüição paralela, prevista precisamente no parágrafo único, inciso I, do art. 1º, ao estabelecer que também caberá a argüição quando, sendo relevante o fundamento da controvérsia (judicial) constitucional, mantida a exigência genérica de tratar-se de descumprimento de preceito fundamental. Note-se que há, nesta hipótese, uma restrição. Não se contenta a lei, como na argüição autônoma, com o mero descumprimento. Mister que se acresça a este a "relevância", que surge, nos moldes do controle concentrado alemão e difuso norte-americano, como uma espécie de filtragem por parte da Corte Suprema dos casos que se admitirão à sua apreciação e julgamento."

45. Neste diapasão, Alexandre de Moraes leciona, *in* "Comentários à Lei nº 9.882/99 – Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental", que: "*Em conclusão, a argüição de descumprimento de preceito fundamental será cabível mesmo quando a utilização dos demais mecanismos* jurisdicionais *mostrou-se insuficiente para a eliminação da violação ou ameaça de violação a preceitos fundamentais*". Continua o eminente doutrinador asseverando que "*somente de forma excepcional, poderá o Supremo Tribunal Federal afastar a exigência do prévio esgotamento judicial,* ***quando a demora para o esgotamento das vias judiciais puder gerar prejuízo grave e irreparável para a efetividade dos preceitos fundamentais***"(grifo nosso). Cita ainda julgados de casos na Corte Constitucional Alemã, onde o Tribunal afastou a necessidade do prévio esgotamento das vias judiciais.

46. Konrad Hesse ensina sobre o citado princípio na Alemanha que "*essa prescrição contém um cunho do princípio geral da subsidiariedade do recurso constitucional, que na jurisprudência recente ganha significado crescente. Segundo isso, o recurso constitucional só é admissível se o recorrente não pôde eliminar a violação de direitos fundamentais afirmada por interposição de recursos jurídicos, ou de outra forma, sem recorrer ao*

Tribunal Constitucional Federal" (*in* "Elementos do direito constitucional da República Federal da Alemanha. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1998, página 272).

47. Esta posição não difere da lição do Professor **CELSO RIBEIRO BASTOS**, de que "*a possível subsidiariedade da medida da argüição deve ser* compreendida *de maneira a não nulificar este novo instituto. Este terá incidência nos casos em que a celeridade dos meios existentes não refletir a desejável correlata efetividade destes*".

48. Igualmente, esse colendo Supremo Tribunal Federal já tem posicionamento consolidado no sentido de que "o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata", como se pode verificar da ADPF nº 33, rel. Ministro Gilmar Mendes, cujo acórdão foi assim ementado, *litteris*:

> 1. Argüição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada com o objetivo de impugnar o art. 34 do Regulamento de Pessoal do Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará (IDESP), sob o fundamento de ofensa ao princípio federativo, no que diz respeito à autonomia dos Estados e Municípios (art. 60, §4o , CF/88) e à vedação constitucional de vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, CF/88). 2. Existência de ADI contra a Lei nº 9.882/99 não constitui óbice à continuidade do julgamento de argüição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. 3. Admissão de amicus curiae mesmo após terem sido prestadas as informações 4. Norma impugnada que trata da remuneração do pessoal de autarquia estadual, vinculando o quadro de salários ao salário mínimo. 5. Cabimento da argüição de descumprimento de preceito fundamental (sob o prisma do art. 3º, V, da Lei nº 9.882/99) em virtude da existência de inúmeras decisões do Tribunal de Justiça do Pará em sentido manifestamente oposto à jurisprudência pacificada desta Corte quanto à vinculação de salários a múltiplos do salário mínimo. 6. Cabimento de argüição de descumprimento de preceito fundamental para solver controvérsia sobre legitimidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anterior à Constituição (norma pré-constitucional). 7. Requisito de admissibilidade implícito relativo à relevância do interesse público presente no caso. 8. Governador de Estado detém aptidão processual plena para propor ação direta (ADIMC 127/AL, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.12.92), bem como argüição de descumprimento de preceito fundamental, constituindo-se verdadeira hipótese excepcional de jus postulandi. 9. ADPF configura modalidade de integração entre os modelos de perfil difuso e concentrado no Supremo Tribunal Federal. 10. Revogação da lei ou ato normativo não impede o exame da matéria

> em sede de ADPF, porque o que se postula nessa ação é a declaração de ilegitimidade ou de não-recepção da norma pela ordem constitucional superveniente. 11. Eventual cogitação sobre a inconstitucionalidade da norma impugnada em face da Constituição anterior, sob cujo império ela foi editada, não constitui óbice ao conhecimento da argüição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que nessa ação o que se persegue é a verificação da compatibilidade, ou não, da norma pré-constitucional com a ordem constitucional superveniente. 12. Caracterizada controvérsia relevante sobre a legitimidade do Decreto Estadual nº 4.307/86, que aprovou o Regulamento de Pessoal do IDESP (Resolução do Conselho Administrativo nº 8/86), ambos anteriores à Constituição, em face de preceitos fundamentais da Constituição (art. 60, §4º, I, c/c art. 7º, inciso IV, in fine, da Constituição Federal) revela-se cabível a ADPF. **13. Princípio da subsidiariedade (art. 4o ,§1o, da Lei no 9.882/99): inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. 14. A existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da argüição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva dessa ação.** 15. Argüição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar a ilegitimidade (não-recepção) do Regulamento de Pessoal do extinto IDESP em face do princípio federativo e da proibição de vinculação de salários a múltiplos do salário mínimo (art. 60, §4º, I, c/c art. 7º, inciso IV, in fine, da Constituição Federal)

49. No mesmo sentido, ADPF 873, rel. Ministro Roberto Barroso, Pleno, Publicação 2.3.2023; ADPF 250, rel. Ministra Cármen Lúcia, Pleno, Publicação 27.9.2019; entre outros.

50. No caso em tela, eventual recurso não terá o condão de estancar os efeitos da decisão judicial de forma ampla, havendo, inclusive controvérsia judicial relevante, com decisões contraditórias que podem levar à paralisação de serviço aéreo de grande necessidade, uma vez que a sentença proferida pela 11ª Vara do Trabalho de Brasília possui aplicabilidade imediata e contornos de ação coletiva, eis que deferida liminar para impedir que o SINEATA continue a celebrar CCTs com o FENASCON, sendo relevante destacar que a data-base da categoria vencerá no próximo dia 01/01/2026, havendo grande risco de greve, ante a insegurança jurídica decorrente do entendimento adotado no ato impugnado.

51. Lado outro, certo que foi impetrado Mandado de Segurança contra a liminar deferida (noticiado linhas acima e cuja íntegra encontra-se em

anexo), tendo sido negada a medida liminar pleiteada e posteriormente indeferida a petição inicial do MS, ante o julgamento do mérito da ação pelo juízo de primeira instância.

52. Registre-se, ainda, que, contra a sentença foram opostos Embargos de Declaração, os quais aguardam julgamento, de modo que resta evidente o aspecto subsidiário da presente demanda, ante a inexistência de qualquer outro meio eficaz de impugnar o ato.

53. Quanto ao ato do eg. Tribunal Superior do Trabalho, o posicionamento é adotado de forma reiterada, conforme reconhecido no próprio julgamento do RR 0010344-27.2013.5.19.0003, *verbis*:

> "Destaca-se que a premissa consignada no acórdão, quanto à existência de certidão emitida pelo MTE, segundo a qual, ante a ausência de entidade sindical específica, a FENASCON deteria legitimidade para representar aquela categoria, não possui o condão de rechaçar a legitimidade do SNA, **a qual se encontra esteada no entendimento pacificado no âmbito desta Corte Superior**".

54. Assim, não há outro meio eficaz de sanar a lesão, a não ser a propositura da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.

VI- DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO COMO PRECEITO FUNDAMENTAL

55. Cumpre, inicialmente, buscar uma identificação acerca do que seja **preceito fundamental**, referido pelo § 1º do artigo 102 da Constituição da República ("*a* argüição *de descumprimento de* ***preceito fundamental****, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.")*.

56. Partindo-se disso, há que se entender **preceito fundamental** como norma, regra ou prescrição **fundamental**. Está, portanto, acima das normas comuns, por encerrar não só o próprio direito fundamental, como as regras balizadoras desse mesmo direito. Quando do julgamento da ADPF nº 1, o insigne Ministro **NÉRI DA SILVEIRA** citou lição do Ministro **OSCAR DIAS CORRÊA**, a respeito do assunto, de seguinte teor:

> "Cabe exclusiva e soberanamente ao STF conceituar o que é descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição, porque promulgado o texto constitucional é ele o único, soberano e definitivo intérprete, fixando quais são os preceitos fundamentais, obediente a um único parâmetro – a ordem jurídica nacional, no sentido mais amplo. Está na sua discrição indicá-los."

57. Acrescenta o Ministro citado, em outro tópico do acórdão, o seguinte:

> Parece-nos, porém, que, desde logo, podem ser indicados, porque, pelo próprio texto, não objeto de emenda, deliberação e, menos ainda, abolição: a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação de poderes, os direitos e garantias individuais. Desta forma, tudo o que diga respeito a essas questões vitais para o regime pode ser tido como preceitos fundamentais. Além disso, admita-se: os princípios do Estado democrático, vale dizer: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa, pluralismo político; os direitos fundamentais individuais e coletivos; os direitos sociais; os direitos políticos, **a prevalência das normas relativas à organização político administrativa**; ... (original sem negrito).

58. A lição de **CELSO RIBEIRO BASTOS** caminha na mesma esteira da acima mencionada, como se vê:

> O Texto Constitucional consagra como princípios fundamentais (art. 1º): a forma federativa do Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação de poderes; os direitos e garantias individuais, vedando a deliberação de proposta de emenda tendente a abolir qualquer um desses princípios (art. 60, § 4º), vigas-mestras do Estado democrático brasileiro. Deles defluem, naturalmente, outros princípios, também fundamentais, na medida em que asseguram a estabilidade da ordem jurídica nacional, como, por exemplo: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa, o pluralismo político, a distribuição de competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, **as garantias da ordem econômica e financeira**, a proteção à criança, à velhice, aos menos afortunados (in Comentários à Constituição do Brasil, 4º volume, tomo III, Saraiva, 1997, pág. 235).

59. Desse entendimento também não dissente **JOSÉ AFONSO DA SILVA**:

> Preceitos fundamentais não é expressão sinômina de princípios fundamentais. É mais ampla, **abrange a estes e todas prescrições que dão o sentido básico do regime constitucional**, como são, por

> exemplo, as que apontam para a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e especialmente as designativas de ***direitos e garantias fundamentais*** (tít. II) (Curso de Direito Constitucional Positivo, 12ª Edição, Malheiros Editores, pág. 530).

60. Há uma tônica comum nas lições dos três doutrinadores, qual seja, os direitos e garantias fundamentais, neles incluídos a unicidade sindical, que mais interessa ao presente caso, iniludivelmente são **preceitos fundamentais**.

61. Esse colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 33, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que devem ser reconhecidos como preceitos fundamentais: a) os princípios fundamentais; b) os direitos fundamentais; c) os princípios sensíveis e d) as cláusulas pétreas, conhecendo a ADPF por contrariedade ao princípio federativo e à parte final do inciso IV do artigo 7º da CRFB.

62. Os direitos e garantias fundamentais estão previstas no Título II da Constituição da República, englobando cinco capítulos: a) dos direitos e deveres individuais e coletivos; b) dos direitos sociais; c) da nacionalidade; d) dos direitos políticos; e e) dos partidos políticos, além de outros considerados fora de catálogo, conforme assentado por esse col. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 939.

63. No caso em tela, verifica-se que o parâmetro do controle é direito fundamental, conforme expresso no inciso XXVI do artigo 7º e no inciso II do artigo 8º da Constituição da República, sendo notadamente inserida no Título II – Dos direitos e garantias fundamentais, no capítulo II – dos direitos sociais.

64. Desta forma, é indubitável a qualificação do dispositivo como preceito fundamental para a finalidade de propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental.

VII- DOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS

65. O inciso XXVI do artigo 7º e o inciso II e III do artigo 8º, todos da Constituição da República, estabelecem o reconhecimento das convenções e acordos coletivos, a unicidade sindical e a atribuição dos sindicatos, *verbis*:

> Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
> XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

> Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
> II - **é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial,** que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;
>
> III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

66. Esse col. Supremo Tribunal Federal entende que o princípio da unicidade sindical **se aplica a entidades sindicais de qualquer grau, e não apenas aos sindicatos** (STF, RE 452631 AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 06-08-2013), cabendo ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade, em conformidade com o enunciado da Súmula nº 677 – STF.

67. A categoria dos empregados em empresas de serviços auxiliares do transporte aéreo, como visto, difere da categoria dos aeroviários, conforme reconhecido pelo próprio TST, que admite se tratar de categoria profissional diferenciada, embora não reconheça o registro sindical da FENASCON como representante de tal categoria profissional.

68. Veja-se o que consta do Registro Sindical da FENASCON junto ao Ministério do Trabalho e Emprego:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DO TRABALHO

CERTIDÃO

O Departamento de Relações do Trabalho - DRT, conforme disposto na Portaria MTE nº 3.472, de 04 de outubro de 2023, certifica, para fins de direito, que consta no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES o CNPJ nº **01.522.289/0001-71**, com as seguintes informações:
Situação da Entidade: **ATIVA**
Grau: **Federação**
Denominação: **FENASCON - Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviços de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, Ambiental e Áreas Verdes**
Área Geoeconômica: **Urbana** Grupo: **Trabalhador** Classe: **Empregados**
Categoria: **Profissonal dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação, Limpeza, Manutenção e Instalações em Vias e Logradouros Públicos e Privados, Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Colocação e Administração de Mão de Obra e Temporários, Trabalhadores em Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Áereo, Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Paisagismo, Ajardinamento, Gramíneas e Cultura de Plantas, Trabalhadores em Empresas de Coleta Seletiva de Lixo, Trabalhadores em Empresas de Reciclagem de Resíduos e Materias em Geral, Trabalhadores em Empresas de limpeza de Veículos, Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Bombeiros Civis, Exceto Trabalhadores em Empresas de Segurança e Vigilância e os Diferenciados. Abrangência Nacional e base territorial no limite do somatório das bases territoriais das entidades a ela filiadas.**
Abrangência: **Nacional**
Base Territorial:
Diretoria:
Data início mandato: **01/02/2025** Data término mandato: **31/01/2029**

Extrato Cadastro - SIRT https://www3.mte.gov.br/sistemas/CNES/Relatorios/HistoricoEntidadeD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO SINDICAL
CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES SINDICAIS

EXTRATO DO CADASTRO

Entidade

CADASTRO ATIVO

CNPJ: 01.522.289/0001-71 **Grau Entidade:** Federação **Código Sindical:** 000.609.502.00000-9

Razão Social: FED NAC TRAB EM PREST DE SERV AUX DE TRANSPORT AEREO, PREST DE SERV DE COLOC E ADM DE MAO DE OBRA E TEMP, ASSEIO E CONS, LIMP URB E AREAS VERDES

Denominação: FENASCON - Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviços de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, Ambiental e Áreas Verdes

Representação

Área Geoeconômica: Urbano Grupo: Trabalhador **Classe:** Empregados

Categoria: Profissonal dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação, Limpeza, Manutenção e Instalações em Vias e Logradouros Públicos e Privados, Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Colocação e Administração de Mão de Obra e Temporários, Trabalhadores em Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Áereo, Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Paisagismo, Ajardinamento, Gramíneas e Cultura de Plantas, Trabalhadores em Empresas de Coleta Seletiva de Lixo, Trabalhadores em Empresas de Reciclagem de Resíduos e Materias em Geral, Trabalhadores em Empresas de limpeza de Veículos, Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Bombeiros Civis, Exceto Trabalhadores em Empresas de Segurança e Vigilância e os Diferenciados. Abrangência Nacional e base territorial no limite do somatório das bases territoriais das entidades a ela filiadas.

Base Territorial: Nacional

69. Ora, não há como se cogitar a possibilidade de criação de novo ente sindical para a defesa dos interesses da categoria dos trabalhadores em serviços auxiliares de transporte aéreo, quando o Ministério do Trabalho e Emprego já conferiu Certidão Sindical à FENASCON, para a defesa da referida categoria de empregados.

70. Veja-se que há recentes decisões de diferentes Tribunais Regionais do Trabalho (anexas), notadamente da 6ª, 7ª, 9ª, 10ª e 11ª Regiões, que assentam que na hipótese de ser o reclamante vinculado a empresa cuja atividade preponderante é a prestação de serviços auxiliares de transportes aéreos, a ele não se aplicam as normas coletivas da categoria diferenciada dos aeroviários, editada pelo respectivo sindicato nacional.

71. Em todos os Acórdãos anexados, há o entendimento de que a profissão dos prestadores de serviços auxiliares de transporte aéreo ou serviços terceirizados deve ser classificada como categoria autônoma e diferenciada e, portanto, concluem que o SNA não detém legitimidade para representar os referidos empregados.

72. Assim, considerando que os empregados prestadores de serviços auxiliares de transporte aéreo possuem representação própria, por meio do FENASCON, o qual possui autorização do Ministério do Trabalho para representar essa categoria de empregados, presente ainda o entendimento dessa col. Corte de que o princípio da unicidade sindical se aplica a entidades sindicais de qualquer grau, e não apenas aos sindicatos, resta patente que a sentença e o posicionamento do eg. Tribunal Superior do Trabalho impugnados violaram a Súmula 677 desse STF, o que não se pode admitir.

73. Nesse sentido, o posicionamento do TRT da 10ª Região, ao estabelecer a legitimidade do SNA para representar empregados em serviços auxiliares do transporte aéreo, ofendeu incontroversamente a unicidade sindical e Súmula 677 do Col. STF, conforme se verifica da disposição a seguir colacionada, bem como do posicionamento consolidado no precedente que deu origem ao enunciado:

> **Súmula 677:**
> Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.
> **Precedente:**
> Agravo regimental em reclamação. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Reclamação ajuizada no Supremo Tribunal Federal. Interposição de agravo regimental de decisão de relator. Artigo 8º, incisos I, II e III, da Constituição Federal. Ausência de legitimidade do sindicato para atuar perante a Suprema Corte. Ausência de registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego. Necessidade de observância do postulado da unicidade sindical. Liberdade e unicidade sindical. 1. Incumbe ao sindicato comprovar que possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, instrumento indispensável para a fiscalização do postulado da

> unicidade sindical. 2. **O registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância do postulado da unicidade sindical**. 3. O postulado da unicidade sindical, devidamente previsto no art. 8º, II, da Constituição Federal, é a mais importante das limitações constitucionais à liberdade sindical. 4. Existência de precedentes do Tribunal em casos análogos. 5. Agravo regimental interposto por sindicato contra decisão que indeferiu seu pedido de admissão na presente reclamação na qualidade de interessado. 6. Agravo regimental improvido.[Rcl 4.990 AgR, rel. min. Ellen Gracie, P, j. 4-3- 2009, DJE 59 de 27-3-2009.]

74. Como se vislumbra, essa Col. Corte Constitucional estabeleceu que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego "zelar pela observância do princípio da unicidade", princípio este que estabelece a representação dos trabalhadores somente por uma única entidade sindical.

75. Isso porque, o Pretório Excelso já consolidou o posicionamento de que a unicidade sindical, devidamente insculpida no art. 8º, II, da Constituição Federal, é a mais importante das limitações constitucionais à liberdade sindical, incumbindo ao sindicato comprovar que possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada categoria, instrumento indispensável para a fiscalização do postulado da unicidade sindical, documento apresentado tão somente pela FENASCON para representação dos prestadores de serviços auxiliares, conforme documentos anexos.

76. Ciente de que os prestadores de serviços auxiliares de transporte aéreo não possuem ente representativo em todos os estados brasileiros com aeroportos, o Ministério do Trabalho e Emprego conferiu o status de entidade sindical laboral nacional de 2º grau de representação à FENASCON, servindo esta a todas as localidades nas quais não possui entidade sindical específica para os obreiros auxiliares, nos termos do art. 611, § 2º, da CLT, não havendo que se cogitar a atribuição dessa representatividade a ente diverso, como pretende o SNA na ação julgada pela 11ª Vara do Trabalho de Brasília (ato impugnado).

77. Em resumo, o Ministério do Trabalho e Emprego registra e arquiva anualmente os Instrumentos Coletivos respectivos dessa categoria, junto às entidades laborais do segmento (no caso, os auxiliares do transporte aéreo), obtendo cada região brasileira a sua Convenção específica para a localidade, entretanto, não havendo sindicato laboral específico na região, o

instrumento coletivo firmado pela FENASCON (representante nacional dos trabalhadores em empresas de prestação de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo) abrange respectivos obreiros a nível nacional, especialmente nas bases inorganizadas (onde não há sindicato específico dos obreiros) - **o que atesta sua regularidade e legitimidade, à luz da unicidade sindical e dos primados constitucionais disciplinados nos artigos 7º, inciso XXVI e 8º, incisos II e III, da CRFB, bem como na Súmula 677 do Col. STF**.

78. Contudo, tanto a sentença impugnada, como posicionamentos do eg. Tribunal Superior do Trabalho violam o posicionamento adotado por esse col. Supremo Tribunal Federal, como pode-se verificar do julgamento do RR 0010344-27.2013.5.19.0003, a seguir transcrito, *verbis*:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. ENQUADRAMENTO SINDICAL . TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AÉREOS. AUSÊNCIA DE SINDICATO ESPECÍFICO NA LOCALIDADE. LEGITIMIDADE DO SINDICATO NACIONAL DOS AEROVIÁRIOS - SNA. REQUISITOS DO ART . 896, § 1º-A, DA CLT ATENDIDOS. Verifica-se possível violação, por má aplicação, do art. 611, § 2º, da CLT. Agravo de instrumento provido . RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. ENQUADRAMENTO SINDICAL . TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AÉREOS. AUSÊNCIA DE SINDICATO ESPECÍFICO NA LOCALIDADE. LEGITIMIDADE DO SINDICATO NACIONAL DOS AEROVIÁRIOS - SNA. REQUISITOS DO ART . 896, § 1º-A, DA CLT ATENDIDOS. Trata-se de debate relativo à legitimidade do Sindicato Nacional dos Aeroviários - SNA para representar os trabalhadores que prestam serviços auxiliares de transportes aéreos, em localidade na qual não haja sindicato específico da categoria. O art. 8º da Constituição Federal outorgou ampla liberdade à associação sindical, todavia, vedou a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, a qual não poderá ser inferior à área de um Município . Com esteio no disposto no Decreto n. 1.232/1962, a Seção de Dissídios Coletivos desta Corte Superior firmou o entendimento de que o Sindicato Nacional dos Aeroviários - SNA representa os empregados que atuam em serviços auxiliares de transportes aéreos, quando inexistente entidade sindical específica que represente a categoria na localidade - caso dos autos. Precedentes da SDC . Ademais, impende ressaltar recente decisão proferida pela SBDI-I desta Corte, no julgamento do ED-RR-2100-22.2013.5.09.0122, com acórdão publicado em 18/08/2023, que teve como partes as mesmas que litigam na presente demanda e na qual se reafirmou a tese de que, nas hipóteses em que não existir sindicato específico da categoria dos auxiliares de serviços aéreos na localidade, o Sindicato Nacional dos Aeroviários possui legitimidade para representá-la, e não a Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, Ambiental e Áreas Verdes - FENASCON. A partir dessa firme construção

> jurisprudencial, a atribuição ao ente federativo da legitimidade de representar esse segmento (o de auxiliares de serviços aéreos), que é originalmente um segmento de categoria profissional diferenciada, padece de juridicidade ao menos por três razões: a) transfere a representação sindical de trabalhadores que têm direito a integrar categoria profissional diferenciada a sindicato generalista e nacional, este a representar uma coletividade difusa de trabalhadores (em serviço de asseio e conservação) que se ressente de qualquer tutela legal específica; b) a jurisprudência consolidada, conforme sobrevisto, remete a representação a "sindicato específico" que há de representar, portanto, os interesses de trabalhadores organizados em base territorial local e exclusiva, sob pena de esvaziar-se o próprio comando jurisprudencial (se todos os auxiliares de serviços aéreos não representados por sindicatos locais fossem representados pela FENASCON, não sobrariam auxiliares de serviços aéreos para serem representados pelo Sindicato Nacional dos Aeroviários e, portanto, não teria qualquer sentido ou utilidade o parâmetro de representação fixado pela SDC e pela SBDI I do TST); c) o "direito de toda pessoa de fundar com outras, sindicatos e de filiar-se ao sindicato de sua escolha, [...] com o objetivo de promover e de proteger seus interesses econômicos e sociais" (art. 8º,1,a do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado pelo Brasil) é direito humano e fundamental que reclama, como tal, máxima efetividade, com ele não guardando sintonia, por isso, alguma solução judicial que atribua a ente sindical subsidiário, e descolado das contingências profissionais específicas, a representação de trabalhadores originalmente amalgamados em um coletivo de empregados protegido por representação sindical mais efetiva. **No caso concreto, o Tribunal Regional consignou a inexistência de sindicato específico representante da categoria dos trabalhadores de serviços auxiliares dos transportes aéreos na região, circunstância que atrai a legitimidade ativa do Sindicato Nacional dos Aeroviários para a representação dos empregados da reclamada. Destaca-se que a premissa consignada no acórdão, quanto à existência de certidão emitida pelo MTE, segundo a qual, ante a ausência de entidade sindical específica, a FENASCON deteria legitimidade para representar aquela categoria, não possui o condão de rechaçar a legitimidade do SNA, a qual se encontra esteada no entendimento pacificado no âmbito desta Corte Superior**. Recurso de revista conhecido e provido. (grifo nosso)
>
> (TST - RR: 0010344-27.2013.5 .19.0003, Relator.: Augusto Cesar Leite De Carvalho, Data de Julgamento: 29/11/2023, 6ª Turma, Data de Publicação: 01/12/2023)

79. Desta forma, as decisões impugnadas, ao estabelecer que o Sindicato Nacional dos Aeroviários – SNA é legitimado para exercer a representatividade dos empregados prestadores de serviços auxiliares do transporte aéreo, sem reconhecer a categoria própria de tais empregados,

vedando a Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviços – FENASCOM – detentora de autorização do Ministério do Trabalho para representar a categoria – de celebrar Acordo ou Convenção coletiva de trabalho com o sindicato patronal da categoria, violam o preceito fundamental da unicidade sindical e trazem, além de insegurança jurídica e desrespeito à interpretação constitucional consolidada nessa col. Corte por intermédio da Súmula nº 677 – STF, ainda caracterizam uma controvérsia judicial relevante, conforme demonstrado acima, com a possibilidade de greve de toda a categoria profissional a partir de janeiro de 2026, afetando o período de férias escolares, ou seja, de alta utilização do serviço aéreo no país.

80. A violação à Súmula 677 do STF é evidenciada, ainda, pelo fato de o TST expressamente admitir a existência de uma categoria profissional diferenciada dos trabalhadores em Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo – tanto que admite-se a criação de sindicatos regionais específicos de tal categoria – enquanto não reconhecem a representação Nacional pela entidade que detém o Registro no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais com representação expressa da mesma categoria, considerando que, em âmbito nacional, o legitimado para representar tais sindicatos seria o SNA, sindicato que representa categoria genérica e mais ampla, de aeroviário.

81. Registre-se que na hipótese de reconhecer a legitimidade à SNA para representar a categoria dos trabalhadores em empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo em âmbito nacional, há notada violação ao entendimento dessa col. Excelsa Corte no sentido de que cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade, conforme Súmula nº 677 – STF, eis que, no exercício de sua função constitucional, o Ministério competente concedeu o registro sindical ao FENASCON, e não ao SNA, para a representação sindical da referida categoria profissional.

82. Portanto, há flagrante violação do preceito fundamental da unicidade sindical nas decisões que ora se busca cassar, sendo necessário fixar entendimento sobre a questão por essa col. Corte, como forma de garantir segurança jurídica na aplicação do preceito.

VIII- DA NECESSIDADE DE LIMINAR E DOS DANOS

83. Verifica-se a necessidade de concessão de liminar na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que: a) há plausibilidade do direito, conforme verificado acima; e b) há perigo de dano

irreparável ou de difícil e incerta reparação com a aplicação da decisão impugnada, a qual confronta com outras decisões, o que acarreta a impossibilidade de realização de acordo coletivo, havendo, inclusive, indicativo de greve a partir de janeiro de 2026, época do ano que notadamente há maior utilização dos serviço aeroportuários, podendo acarretar dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação.

84. Conforme de se verifica dos vídeos e posts disponíveis nos links informados em nota de rodapé[7], feitos nas redes sociais dos sindicatos regionais dos aeroviários, já há uma intenção de greve declarada e iminente, que se agrava com a insegurança jurídica criada com as decisões impugnadas, em especial a que veda a celebração de novos Acordos ou Convenções coletivas entre SINEATA e FENASCON.

85. Como visto, há inúmeras decisões judiciais que estabelecem a ilegitimidade do SNA para representar a categoria dos trabalhadores em empresas de prestação de serviço auxiliar de transporte aéreo, reconhecendo a FENASCON como representante, de modo que o clima de insegurança jurídica se perpetua e inviabiliza a negociação coletiva com a entidade de classe da categoria, ante a decisão recentemente proferida pela 11ª Vara de Brasília.

86. Lado outro, verifica-se que alguns sindicatos regionais de aeroviários – de localidades onde não há sindicato específico da categoria dos trabalhadores em empresas prestadoras de serviços auxiliares do transporte aéreo – prometem "organizar a base para paralisação", afirmando categoricamente que a situação somente será resolvida "a partir do momento que a gente deixar avião no chão", com o fez a representante do Sindaero do Ceará (vídeo anexo), o qual pretende promover a representação sindical/mobilização dos trabalhadores em serviços auxiliares na localidade, que não detém sindicato primário dos empregados de ESATAS, mas apenas de aeroviários.

87. Lado outro, é certo que **a data-base da categoria das ESATAS vence em 01/01/2026 (vide CCT 2025 anexa), de forma que o risco de greve é iminente, com efetiva ameaça dos representantes dos empregados de paralisar a aviação em época de altíssima demanda decorrente do período de festas e férias escolares**, de modo que se faz imperioso que seja suspensa a decisão impugnada, sob pena de perpetrar a insegurança decorrente da não

[7] https://www.instagram.com/reel/DRfiiUGEnZE/?igsh=N2p3dmF3dXBpZ2Rt e https://www.instagram.com/reel/DSFzX1qka1I/?igsh=NzkyZDFlOG9yb3I4

observância da unicidade sindical, conforme amplamente demonstrado nesta peça.

88. Veja-se que não há qualquer mediação do TST em curso, ao contrário do que se observa no noticiário quanto à categoria dos aeronautas[8] e de parte dos aeroviários das empresas Azul e Gol[9]. Como amplamente demonstrado nas linhas precedentes, a categoria de trabalhadores que laboram nas empresas associadas da Abesata é de empregados de serviços auxiliares do transporte aéreo, que não tem sequer campanha salarial em curso em grande parte do país, ante a insegurança jurídica causada pelas decisões impugnadas.

89. Desse modo, com a proximidade do vencimento da CCT de 2025, é iminente o risco de dano para o transporte aéreo, eis que há efetiva possibilidade de mobilização dos empregados, dada a insegurança provocada pelas decisões impugnadas.

90. Por esta razão, necessária a concessão de liminar suspendendo os efeitos das decisões impugnadas, firmando-se a tese de que a FENASCON, entidade reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego tem legitimidade para representar a categoria dos trabalhadores em empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo, conforme consta no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

IX- DO PEDIDO

91. Em razão de todo o exposto, requer se digne esse Augusto Supremo Tribunal Federal determinar, **liminarmente**, a **suspensão** dos efeitos das decisões impugnadas, de modo a permitir que as negociações coletivas de interesse das associadas da ABESATA sejam perpetradas com o FENASCON, o qual possui autorização do Ministério do Trabalho para representar os trabalhadores em empresas prestadoras de serviço auxiliar do transporte aéreo, conforme consta no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

92. Seja julgado procedente o pedido, o que ora fica expressamente requerido, no sentido de reconhecer e firmar a tese da legitimidade exclusiva

[8] https://www.aeronautas.org.br/aviacao-regular-aeronautas-aprovam-nova-proposta-de-renovacao-da-cct-mediada-pelo-tst/
[9] https://www.instagram.com/snaeroviarios?igsh=MXR2N2Z4N3lrZG1mOA==

da FENASCON para representar os trabalhadores em empresas prestadoras de serviço auxiliar do transporte aéreo.

93. Requer-se, ainda, seja feita a respectiva comunicação ao em. Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Brasília e ao eg. Tribunal Superior do Trabalho, responsáveis pelos atos questionados, impondo-se a eles as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental in casu, em face da eficácia contra todos e efeito vinculante de que a decisão a ser prolatada nesta argüição se reveste, por força do que estabelece o § 3º do artigo 10 da Lei 9.882/99.

Termos em que

Pede Deferimento

Brasília, 29 de dezembro de 2025.

THAÍS STROZZI COUTINHO CARVALHO
OAB/DF 19.573

ASSINADO DIGITALMENTE
THAIS STROZZI COUTINHO CARVALHO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO